SGK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Asgarî İşçilik İnceleme Rehberi

(Ayakkabı ve Terlik İmalatı İşyerleri)

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

2011

HİZMETE ÖZEL

Yıldızlar Ofset: 0.312 231 34 26 - ANKARA

ÖNSÖZ

Ülke yönetimlerinin karşı karşıya oldukları en büyük problemlerin başında kamusal ihtiyaçların finansmanı ve borçlanma gelmektedir. Bu sorunlarla mücadelede kamu harcamalarının kısıtlanması ve/veya gelirlerin artırılması ülkelerin karşısına çıkan başlıca iki yöntem olarak görülmektedir. Bu yöntemlerden gelirlerin artırılması yolu her zaman daha fazla tercih edilir nitelikte olmuştur. Ancak, bu enstürmanın kullanımı noktasında karşılaşılan en büyük engel kayıt dışı ekonominin/kayıt dışı istihdamın varlığıdır.

Kayıt dışı ekonomi büyük başlık olarak ele alındığında bu olgunun birinci ve en büyük başlığının kayıt dışı istihdam olduğu görülmektedir. Kayıt dışı istihdamı, kayıt dışı ekonominin çalışma hayatına yansıyan yüzü olarak nitelendirmek yerinde olur.

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıt dışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belge düzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan birçok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir. Bu noktada söylenecek en önemli şey, kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıt dışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

SUNUŞ

Sosyal Güvenlik Kurumunun ve Ülkemizin, hem sosyal hem de ekonomik anlamda başlıca sorunlarından birisi olmaya devam eden kayıt dışı istihdam, etkili ve sürekli biçimde mücadele edilmesi gereken bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır.

Başkanlığımız, kayıt dışı istihdamla mücadelesinin en önemli boyutunu "asgarî işçilik incelemeleri" yolu ile gerçekleştirmektedir. Başkanlığımızca, asgarî işçilik incelemeleri; risk değerlendirme kriterlerinin kullanılması suretiyle yapılan analizler sonucu Kuruma yeterli işçilik bildiriminde bulunma bakımından riskli grup içerisinde kaldığı anlaşılan işyerlerine yönelik olarak gerçekleştirilmekte, bu sayede incelemeler, etkin ve etkili bir biçimde sürdürülmektedir.

"Asgarî işçilik incelemeleri" ile kayıt dışı istihdama karşı ısrarlı bir biçimde mücadele etmekte olan Başkanlığımız, bu mücadele yanında; sosyal sigorta olayları, Kurum personeli ve Kurumumuzun hizmet satın aldığı sağlık hizmeti sunucularının denetimi ile beraber Kurumumuzdan haksız yere gelir veya aylık alınması, sağlık hizmetlerinden usulsüz şekilde yararlanılması gibi diğer bir çok konuda da denetim görevi üstlenmiş olarak yoğun iş yükü altında çalışmalarını sürdürmektedir.

İşte tam bu noktada; Başkanlığımız, bir taraftan bütün bu denetimleri büyük bir özveri ile gerçekleştiren müfettişlerimize, kayıt dışı istihdam ile mücadelede çok önemli bir yer tutan "asgarî işçilik incelemeleri"ni icra etmelerinde yardımcı olacak, yol gösterecek ve uygulama birliği getirerek kurumsallaşmaya katkı verecek eserler ortaya koymak, bir taraftan da kayıt dışı istihdama karşı verilen mücadelenin daha da etkili yürütülmesine destek sağlamak amacıyla, "asgarî işçilik inceleme rehberleri" hazırlamaya büyük bir şevkle devam etmektedir.

"Asgarî işçilik inceleme rehberleri"nin, müfettişlerimizin yapacakları denetimlerde kendilerine yardımcı olmasını diler hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

İçindekiler.....i

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç.....11

2. Kapsam.....11

3. Dayanak.....11

4. Tanımlar.....12

4.1.Devamlı İşyerlerinde Asgarî İşçilik İncelemesi.....12

4.2. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu.....12

4.3. Ayakkabı ve Terlik İmalatı İle İlgili Tanımlar.....12

II.BÖLÜM

AYAKKABI VE TERLİK ÜRETİM BÖLÜMLERİ VE SAFHALARI

2.1. Ayakkabı ve Terlik Üretim Bölümleri 13

2.1.1. Saya.....14

2.1.1.1 Görünen (Dış) Parçalar 14

2.1.1.2. Görünmeyen (İç) Parçalar 15

2.1.2.1. Esas taban 16

2.1.2.2. Bel (kamara) 16

2.1.2.3. Ökçe altı 16

2.2. AYAKKABI VE TERLİK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 16

2.2.1.Tamamen Makineleşmiş İşletmeler 16

2.2.2.Yarı Makineleşmiş İşletmeler 17

2.2.3. El Aletleri İle Üretim Yapan İşletmeler.....17

2.3. AYAKKABI VE TERLİK ÜRETİM SAFHALARI.....17

2.3.1. Istampa Çıkarmak 17

2.3.2. Saya Kesim.....17

2.3.3. Saya Dikim.....18

2.3.4. Montaj 18

2.3.5. Finisaj 19

III. BÖLÜM

AYAKKABI VE TERLİK İMALAT İŞYERLERİ ve ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ MEVZUAT

3.1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri 21

3.2. Ayakkabı Ve Terlik İmalatı İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri 27

3.3. Ayakkabı ve Terlik İmalatı İşyerleri İle İlgili Genel Hususlar ve Gerekli Bilgiler.....27

3.3.1. Kapasite Tanımı ve Türleri.....28

3.3.1.1. Kapasite Tanımı 28

3.3.1.2. Kapasite Türleri 28

3.3.1.2.1. Kurumsal Kapasite 28

3.3.1.2.2. Kullanılabilir Kapasite 29

3.3.1.2.3. Kullanılan Kapasite 29

3.3.1.2.4. Atıl Kapasite 29

3.3.2. Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi.....29

3.3.2.1. TESK Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi.....30

3.3.2.2. TOBB Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi 31

IV. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

4.1. İnceleme Yönteminin Esası.....36

4.2. İncelemenin Aşamaları.....36

4.2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme 37
4.2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi 37
4.2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması.....38
4.2.4. Kapasite Kullanım Tutanağı Düzenlenmesi.....39

V. BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

5.1. Ayakkabı ve Terlik İmalatı İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler 41
5.1.1.Tutulması Zorunlu Defterler.....41
5.1.2.Tutulması Zorunlu Belgeler 42
5.2. Ayakkabı ve Terlik İmalatı İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi 43
5.2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı ve İncelenmesi 43
5.2.1.1. Defterlerin İncelenmesi 43
5.2.1.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerinin İncelenmesi 44

VI. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

6.1. Ayakkabı ve Terlik İmalatı İşyerlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri 47
6.2. Ayakkabı ve Terlik İmalatı İşyerlerinde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri 48
6.2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi 48
6.2.2. Çalışanların İşe Giriş-Çıkış Tarihlerinin Tespit Edilmesi 48
6.3. Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 49

6.3.1. Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 49
6.3.2. Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler....49
6.4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 52
6.4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler 52
6.4.2.Asgarî İşçilik Uygulaması 53
6.4.2.1. İşyeri Kayıt ve Belgelerinden Tespit Edilen Bilgiler ...54
6.4.2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler .55
6.4.2.3. Emsal İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler 57
6.4.2.3.1. Emsal İşletmelerin Özellikleri 58
6.4.2.3.2. Emsal İşletmelerle İlgili İncelemeler ve Edinilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 60
6.4.2.4. Yerel Denetim, Kapasite Kullanım Tutanaklarına Göre Saptama (Yerel Denetim Nitelik-Nicelik Tespit Tutanakları)....62
6.4.2.5. Diğer Bilgilerin Esas Alınması....63

VII. BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

7.1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 65
7.2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar 65
EKLER....69

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, ayakkabı ve terlik imalatı işyerleri asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, ayakkabı ve terlik imalatı alanında faaliyet gösteren işyerlerinde yürütülen asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1.Devamlı İşyerlerinde Asgarî İşçilik İncelemesi

Risk değerlendirme kriterleri kullanılarak yapılan analizler sonucunda, Kuruma yaptığı işçilik bildirimleri bakımından riskli grup içerisinde kaldığı anlaşılan işverenin; Kuruma, işin yürütülmesi için yeterli işçilik bildiriminde bulunup - bulunmadığının belirlenmesi amacıyla; işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarının, işyerinde yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurların dikkate alınması suretiyle tespit edilmesine yönelik olarak devamlı işyerleri hakkında yapılan incelemeyi,

4.2. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri tarafından asgarî işçilik denetimine alınan işyerleri hakkında düzenlenen ve gerektiğinde işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespit edildiği raporları,

4.3. Ayakkabı ve Terlik İmalatı İle İlgili Tanımlar

Ayakkabı ve Terlik İmalatı ile ilgili tanımlar “Ayakkabı ve Terlik Üretim Bölümleri ve Safhaları” başlıklı İkinci Bölümde izah edilecektir.

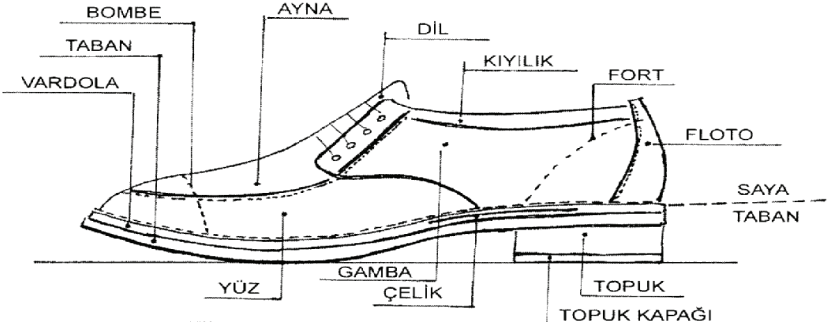
II.BÖLÜM

AYAKKABI VE TERLİK ÜRETİM BÖLÜMLERİ VE SAFHALARI

2.1. AYAKKABI VE TERLİK ÜRETİM BÖLÜMLERİ

Tabiî ve suni deri, kösele, lastik, plastik ve tekstil mamullerinden biri veya bir kaçının bileşimi ile yapılan ve ayağa giyilen mamul çeşitlerine ayakkabı denir. Ayakkabının arka montesinin yapılmayan haline de terlik denir.

Şekil.1. Ayakkabı bölümleri



Şekil.1'de de görüldüğü üzere ayakkabı ve terlik bölümleri şu şekildedir. (terlik üretiminde ayakkabıdan farklı olarak arka kısım bulunmamaktadır.)

Ayakkabı iki ana bölüme ayrılır: Ayakkabının sayası (üst kısmı) ve tabanı (alt kısmı). Bu bölümler kendi içinde de alt bölümlere ayrılır:

2.1.1. Saya

Saya, ayakkabıların maskarat (burun), yüz ve gambayı (arkayan parçayı) oluşturan astarsız veya astarlanarak dikilmiş olan, kalıba çekilebilecek yüzlük parçalarının tümüdür.

Sayanın parçaları (bölümleri) iki alt gruba ayrılır: Görünen (dış) parçalar ve görünmeyen (iç)parçalar.

2.1.1.1 Görünen (Dış) Parçalar

Ayakkabının dışında yer alan parçaların tümüdür. Deri, suni deri, tekstil gibi maddelerden yapılır.

Görünen (dış) saya parçalarının başlıcaları şunlardır:

• **Burun (maskarat):** Ayakkabının giyildiğinde öne gelen uç tarafıdır.

• **Ayna (apron):** Ayakkabının ön üst kısmını oluşturan yüze dikili parçadır.

• **Ayakkabı yüzü:** Maskaratlı veya maskaratsız, aynalı veya aynasız olarak yapılacak ayakkabının ön kısmını oluşturan saya parçasıdır.

• **Gamba:** Sayanın arka kısmını oluşturan veya yüzü tamamlayan parça veya parçalardır. Gambaya iş çevrelerinde "arka parçası" da denilmektedir.

• **Dil:** Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası olduğu gibi bağsız ayakkabılarda aynanın üst kısmına da aynı isim verilmektedir.

• **Kıyılık:** Sayanın kenarlarını sağlamlaştırmak ve güzelleştirmek için dikilen şerit halindeki parçadır.

• **Fileto:** Gambayı pekiştirmek üzere, arka çatısına dikilen parçadır.

• **Ağız:** Ayakkabıya ayağın girip-çıkmasını sağlayan boşluk. Ağız önde dil, yanlarda arka-yan parçalar (gamba) ve arkada fileto ile çevrilmiştir.

2.1.1.2. Görünmeyen (İç) Parçalar

Dış parçaların dışındaki sayanın tüm parçaları iç parçalardır.

Astar parçaları, görünen (dış) parçaların, üstüne dikildiği ve ayakkabının içine gelen astar kısmıdır. Meşin, suni deri, tekstil vb. maddelerden yapılır. Astar parçaları, dil astarı, yüz astar ve gamba astarı gibi bölümlere ayrılabilir.

Görünen parçalar ile astar parçaları arasında yer alan malzemeler, bu tür malzemeler her model ayakkabıda kullanılmaz. Bunların ortak fonksiyonu sayanın mukavemetini arttırmasıdır.

• **Bombe:** Ayakkabı sayasının burun bölümünde, yüzle astar arasına konulmuş bulunan kösele, vidala, sentetik sertleştirici malzeme veya teladan oluşan kısımdır.

• **Fort:** Ayakkabının bitmiş sayasında, monte edilmeden önce, topuğu çevreleyen veya miloya kadar uzanan arka yüzü ile astarı arasına konulan kösele, suni kösele, sertleştirici sentetik malzeme ya da teladan oluşan kısımdır.

• **Formela:** Ayakkabının bombesi ile tortu arasındaki boşluğu, yüzlük deri ve astar arasını pekiştirmek için gerektiğinde konulan glase, meşin veya bez parçasıdır.

2.1.2. Taban

Taban, ayakkabıların burundan başlayarak ökçe arka kenarına kadar uzanan alt kısmıdır.

Taban, üç ana bölüme ayrılır: Esas taban, bel (kamara) ve ökçe altı.

2.1.2.1. Esas taban

Ayakkabı giyildiğinde yere basan kısmı başka bir deyişle, burun ile milo arasındaki taban kısmıdır.

2.1.2.2. Bel (kamara)

Milo ile ökçe arası olup ayakkabı giyildiğinde ayakaltı boşluğuna karşı gelir ve ökçenin önünden milo başına kadar uzanır.

2.1.2.3. Ökçe altı

Ökçenin üstüne konulduğu, bel ile tabanın arka ucu arasındaki bölümdür.

2.2. AYAKKABI VE TERLİK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Ayakkabı ve terlik imalatı yapan işyerleri üretim teknolojileri açısından üç grupta tanımlanmaktadır.

2.2.1.Tamamen Makineleşmiş İşletmeler

Üretimin tamamı, bir fabrika sistemi içinde makine kullanılarak yapılmaktadır. Bütün sektörde tamamen makineleşmiş işyerleri sektörün %15'ini oluşturmaktadır.

2.2.2.Yarı Makineleşmiş İşletmeler

Kısmen makine kısmen el aletleri kullanılarak üretim yapılmaktadır. Bütün sektörde yarı makineleşmiş işyerleri sektörün %70'ini oluşturmaktadır.

2.2.3. El Aletleri İle Üretim Yapan İşletmeler

Tamamen el aletleri ve işi kolaylaştırıcı basit makineler kullanılmaktadır. Ayakkabı üretimi makineleşmiş olsa dahi, el sanatı vasfını korumaktadır. Üretimin herhangi bir safhasında el becerisi bir şekilde devreye girmektedir. Bütün sektörde el aletleri ile üretim yapan işyerleri sektörün %15'ini oluşturmaktadır.

2.3. AYAKKABI VE TERLİK ÜRETİM SAFHALARI

Ayakkabı ve terlik üretim safhaları; ıstampa çıkarmak, saya kesim, saya dikim, montaj ve finisaj olmak üzere 5 ana üretim safhasından oluşmaktadır.

2.3.1. Istampa Çıkarmak

Üretimi yapılacak ayakkabı ve terliğin modeli bir tasarımcı-modelci tarafından oluşturulur. Modelci, üretimin bütün ıstampalarını hazırlamakla yükümlü kişidir. Bunlar saya, astar, taban astar, taban, mostra, ökçe, fort, tela, takviye, bombe ıstampalarıdır. Istampalar hazırlandıktan sonra istenen ayakkabı ölçüleri ve numaraları için şablonlar takımlaştırılır. Buna uygulamada takılmama denir.

2.3.2. Saya Kesim

Istampası çıkarılan ve üretimi yapılacak modele göre ayakkabı veya terlik üretim malzemesi saya kesicisi tarafından kesilir. Kesimi yapılacak olan sayanın yapılan ayakkabı modeline göre ayrı bir işçiliği bulunmaktadır.

Bazı işyerleri saya kesim safhasını fason üretim olarak işletme dışında yapmaktadır. Genel olarak kesim elle veya makine ile yapılır. Makine ile yapılan kesimlerde elektronik ve hytronik presler kullanılmaktadır.

Makine ile yapılan saya kesim için http://www.sosgum.org.tr/video.rar linkinden indirilecek olan dosyanın "KESİM" ve "SAYA HAZIRLAMA" başlıklı klasörlerde yer alan videolar izlenebilir.

2.3.3. Saya Dikim

Üretimi yapılarak belirlenen modele göre saya kesicisi tarafından kesilen sayalar saya dikicisi tarafından dikilir. Bazı işyerleri saya kesim safhasını fason üretim olarak işletme dışında yapmaktadır.

Kesim bölümünden gelen kesilmiş malzemeler, dikim bölümünde başlıca 3 safhadan geçerler.

• **Hazırlama:** Kesilen sayaların kalıp numarasına göre dikilecek şekilde sınıflandırılması yapılır.

• **Dikim:** Kesilen sayalar saya dikicisi tarafından dikimi yapılır. Dikimi yapılacak olan sayanın yapılan ayakkabı modeline göre ayrı bir işçiliği bulunmaktadır. Dikim elle veya makine ile yapılmaktadır.

• **Traşlama:** Dikimi yapılan sayanın çapaklarının alınması ve montaja hazırlanması için traşlama yapılır.

2.3.4. Montaj

Montaj hattına, sayalar ve bunlara uygun kalıplar, tabanlar, taban astarları ve üretimde kullanılan diğer malzemelerin yüklenmesi ile başlanır. Montaj ustası montajı şu üç aşamaya göre yapar.

• **Tabanın Hazırlanması:** Tabanda kullanılacak malzemenin yapısına göre değişen bir uygulama vardır. Kullanılacak olan taban kösele, kauçuk vs. göre değişecektir. Taban astarının çivi veya tel zımba

ile kalıba çakılmasıdır.

• **Sayanın Hazırlanması:** Tabana yerleştirilecek şekilde saya dikilerek tek parça haline getirilir.

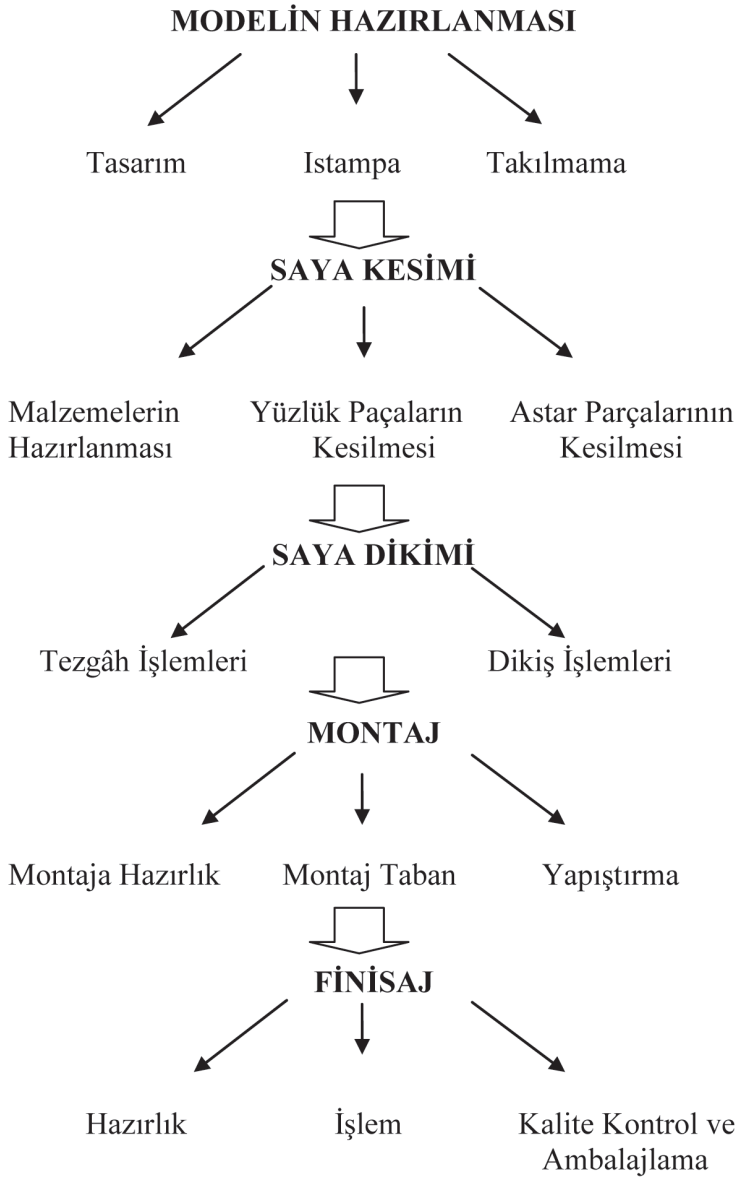
• **Montaj:** Fortu, bombesi takılıp astarı yapıştırılmış ve zımparalanmış olan saya artık montaj bandında kalıba çekilme aşamasına gelmiştir. Saya kalıba, arka yüksekliğini belirleyen noktaya uyularak tutturulur.

Montaj için http://www.sosgum.org.tr/video.rar linkinden indirilecek olan dosyanın "MONTAJ BANDI" ve "HAZIR TABAN MONTAJI" başlıklı klasörlerde yer alan videolar izlenebilir.

2.3.5. Finisaj

Ayakkabı kalıptan çıkıp müşteriye gitmek üzere kutuya konana kadar geçen işlemlerin yapıldığı bölüme Finisaj Bölümü adı verilir. Bu bölümdeki çalışmalar; çivilerin düzeltilmesi, mostra yerleştirme, deri temizliği, sıcak hava ve kaşık, cila, deri tamiri, güzelleştirme, fort şekillendirme, son cila, antik boya, kösele damga, kalite kontrol, kutulama, etiketleme ve kolileme olarak sayılabilir.

Buna göre; yukarıda açıklaması yapılan ayakkabı üretim safhaları Şekil.2.'de gösterilmiştir.


MODELİN HAZIRLANMASI
Tasarım
Istampa
Takılmama
SAYA KESİMİ
Malzemelerin Hazırlanması
Yüzlük Paçaların Kesilmesi
Astar Parçalarının Kesilmesi
SAYA DİKİMİ
Tezgâh İşlemleri
Dikiş İşlemleri
MONTAJ
Montaja Hazırlık
Montaj Taban
Yapıştırma
FİNİSAJ
Hazırlık
İşlem
Kalite Kontrol ve Ambalajlama

III. BÖLÜM

AYAKKABI VE TERLİK İMALAT İŞYERLERİ ve ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ MEVZUAT

II. Bölümde ayakkabı ve terlik imalat işyerleri ile ilgili gerekli terminoloji ve üretim safhaları hakkında ayrıntılı açıklama yapılmış ve bu şekilde söz konusu ayakkabı ve imalat işyerleri ile asgarî işçilik incelemesi yapmakla görevli Müfettişlere tanıtılmaya çalışılmıştır.

Bu bölümde yapılacak açıklamalarda asgarî işçilik incelemesi ile alakalı mevzuat hükümleri izah edildikten sonra sektörün ilgili olduğu mevzuat hükümleri izah edilecektir.

3.1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesiyle ilgili olarak;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'inci maddesinde, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı Kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesi ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle

yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisine de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ıncı maddesi; ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b) 80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini

durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……''

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e) Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

ğ) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak,

denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g) Görevleriyle ilgili tüm resmî ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ) İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h) Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı) Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i) İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j) Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

görev ve yetkilerini haizdirler" hükümleri yer almaktadır.

3.2. Ayakkabı Ve Terlik İmalatı İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri

507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu (Mülga)

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

5590 Sayılı "Ticaret Ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Ticaret Borsaları" Ve "Ticaret Ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları" Ve "Ticaret Borsaları" Birliği Kanunu

3.3. Ayakkabı ve Terlik İmalatı İşyerleri İle İlgili Genel Hususlar ve Gerekli Bilgiler

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinde üretilen ayakkabı veya terliğin birinci bölümde izah edilen üretim safhalarının tamamının

işyerinde yapılıyor olup olmadığının bilinmesi gerekir. Eğer asgarî işçilik incelemesi yapılan işyerindeki üretim safhalarının herhangi bir aşamasında fason çalışma yapılıyorsa bu çalışmanın hangi aşamada hangi düzeyde olup olmadığı göz önünde tutulmalıdır. Bu sebeple asgarî işçilik incelemesi yapılacak işyerindeki mevcut mekanizasyon çerçevesinde ilgili Kurum tarafından değerlendirilen kapasite durumu, inceleme döneminde geçerli olan kapasite raporundan incelenmesi gerekmektedir.

3.3.1. Kapasite Tanımı ve Türleri

3.3.1.1. Kapasite Tanımı

Kapasite, belirli bir sürede işletmenin üretim düzeyini veya üretim gücünü ifade etmektedir. Kapasite, üretim gücü olarak da tanımlanabilir. Kapasite, bir işletmenin mal ve/veya hizmet üretebilme yeteneği ve olanakları hakkında fikir veren bir kavramdır.

Genel olarak işletmelerin mal ve/veya hizmet üretebilme yetenek ve imkanlarının belirli bir ölçü ile ifade edilmesine kapasite denir. Kapasite ölçüsü olarak çoğunlukla üretim miktarı kullanılır. Üretim biriminin fiziksel miktarı ile ilgili ölçüler uzunluk, ağırlık, hacim veya sadece sayı olabilir.

3.3.1.2. Kapasite Türleri

Kapasite türleri miktar açısından; kuramsal kapasite, kullanılabilir kapasite, kullanılan kapasite ve atıl kapasite olarak ayrılabilir.

3.3.1.2.1. Kurumsal Kapasite

Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içinde sahip olduğu üretim öğelerinin üretme yeteneklerini tam kullanması halinde elde edebileceği istenilen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır.

Kuramsal kapasite soyut bir kavram olup, ulaşılması oldukça güçtür. Kuramsal kapasite belirlenirken arıza, duraklama, gecikme

bakım-onarım gibi nedenlerle üretimde bir kesilmenin olmayacağı, üretim zamanının toplamından yararlanılacağı kabul edilir.

3.3.1.2.2. Kullanılabilir Kapasite

Bir işletmenin, belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu üretim öğelerinden bekleme, gecikme, bakım-onarım vb. nedenlerle oluşan/oluşabilecek üretim kesilmeleri düşüldükten sonra kalan üretim yeteneğinin tam kullanımı ile elde edebileceği istenilen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır.

3.3.1.2.3. Kullanılan Kapasite

Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu üretim öğelerinden belirli oranlarda paylar düşüldükten sonra kalan üretim yeteneğinin tam kullanılması sonucu istenilen nitelikte elde edilen mal ve hizmet miktarıdır.

3.3.1.2.4. Atıl Kapasite

Kullanılabilir kapasite ile kullanılan kapasite arasındaki farka "atıl kapasite" denir. Bir başka deyişle, atıl kapasite; piyasa koşulları, kar marjının düşmesi gibi nedenlerle kullanılabilir kapasitenin yararlanılmayan bölümü olup, teknik bakımdan elde edilebilir üretim ile elde edilen üretim arasındaki farktır.

3.3.2. Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi

Kapasite raporları, işverenlerin bağlı oldukları meslek kuruluşları (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından düzenlenmektedir. Birlik ve odalar, kapasite raporu tanzim ve tasdiki ile ilgili çalışmalarda bulunacak mühendis veya teknik elemanları sözleşmelere dayalı olarak istihdam etmek zorundadırlar.

3.3.2.1. TESK Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa tabi işyerlerine ait teknik bilgileri içeren kapasite raporları Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna bağlı odalar tarafından düzenlenir.

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgeye "Kapasite Raporu" denir.[1]

Kapasite raporu, esnaf ve sanatkârların kayıtlı bulundukları, esnaf ve sanatkârlar odaları tarafından tanzim edilir. Bu iş için görevlendirilecek Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu, üretim konusu ile ilgili mühendis veya teknik elemanlar, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden teşekkül eder.

Yazılı talebe istinaden, esnaf ve sanatkârlar odası başkanlığı tarafından tanzim edilen kapasite raporu, ilgili oda başkanı, genel sekreteri ve mühendis tarafından onaylandıktan sonra, tanzim tarihinden itibaren en geç “30 gün” içerisinde onaylanmak üzere bağlı bulunduğu birliğe gönderilir.

Kapasite raporu, ilgili odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından, birlik başkanının ve genel sekreterinin kontrolü ve onayından sonra, onaylanmak üzere Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna gönderilir. Birlik, kapasite raporunun sonucundan ilgili odayı “30 gün” içerisinde haberdar eder.[2]

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu alt teşkilatınca düzenlenecek kapasite raporlarında; işletmelerdeki işçi sayısının

[1] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4

[2] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 5

muharrik kuvvet kullananlarda dört ve altında, kullanmayanlarda dokuz ve altında olması hususu dikkate alınır.[3]

3.3.2.2. TOBB Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatına haiz gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin 5590 sayılı Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.[4]

Odalar çalışma alanlarında bulunan sınai müesseselerin kapasitelerini tespit ederler ve bu kapasitelerini gösterir belge düzenlerler. Odaların çalışma alanları içinde bulunan bütün sınai firmalar da kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdürler.

Ticaret ve Sanayi Odalarının ayrı ayrı kurulu bulunduğu yerlerde firma Sanayi Odasına kayıtlı ise kapasite raporları sanayi odalarınca düzenlenir.

Bir odanın çalışma alanı içinde bulunan sınai tesislerine ait kapasite raporlarının o odaca tanzim edilmesi esastır. Ancak, firma çalışma alanları ayrı bulunan birden fazla odaya kayıtlı üye ise bu firma, kapasite raporunu kayıtlı bulunduğu odalardan dilediğine yaptırabilir.

Çalışma alanları içinde bulunan sınai tesislerin, kapasitelerinin tespiti ve raporlarının tanzimi konusunda yeterli teknik kadroya sahip bulunmayan odalar en yakın yerdeki bulunan odaya müracaat ederek kapasitelerini tespit ve raporlarını tanzim ettirebilirler.[5]

Kapasite raporları eksper heyeti tarafından düzenlenir. Eksper heyeti, birisi üretim konusuyla ilgili mühendis diğeri de odanın memuru raportör olmak şartıyla en az iki kişiden oluşur. Kapasite raporlarını imalat konusuyla ilgili mühendisin tanzim etmesi esastır.

---

[3] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 8

[4] 5510 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Madde 9

[5] Muamelat Yönetmeliği, Madde 58

Kapasite raporlarının bir yıldan az bir geçerlilik süresiyle onaylanmaması esastır. Raporun düzenlenmesi ve onaylanması sırasındaki makul zaman kaybı dikkate alınarak bir yıldan az bir süre ile onaylanabilir. Kapasite raporlarının geçerlilik süresi birliğin tasdik tarihinden itibaren üç yıldır.

Kapasite tespiti yapılırken tesisin günde "8 saat", yılda "300 gün" çalıştığı kabul edilir. Üretim kapasitesi ile ham ve yardımcı madde ihtiyaçları bu esasa göre hesaplanır. Teknolojik sebeplerden ötürü kesintisiz çalışma zorunluluğu bulunan tesislerde, bu husus belirtilerek, günde "24 saat" üzerinden kapasite tespiti yapılır. "300 günün" üzerinde çalışma zorunluluğu olan bir kısım tesislerde bu zorunluluk belirtilerek kapasite tespiti yapılabilir. Ancak bu tesislerin, tamir ve bakım için zorunlu duraklamaları da göz önüne alınmalıdır.

Kapasite, aşağıdaki yöntemlere göre tespit edilir.

1) Kapasite tespiti için kriter mevcut ise, bu kriterler dikkate alınarak üretim ham ve yardımcı madde kapasiteleri hesaplanır.

2) Tespit edilmiş bir kriter mevcut değilse;

Üretimin çeşitli safhalarında (bu safhalar genellikle hammadde hazırlama, şekillendirme, imalat, ambalajlama safhalarıdır) kronometre yöntemiyle darboğaz araştırması yapılarak kapasite tespit edilir. Darboğaz araştırması yapılırken kapalı ve açık sahanın yükleme, boşaltma, hammadde ve mamul madde depolama işlemlerine elverişli olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

İmalat belirli bir formüle göre cereyan ediyor ise, bu formül yardımıyla reaksiyon süresi nazarı dikkate alınarak kapasite hesabı yapılabilir.

Yukarıda belirtilen durumlara uymayan hallerde son yılın (şayet varsa son üç yılın) fiili üretim ve sarfiyatı esas alınır ve eksperin uygun

bulduğu bir gelişme payı ilavesiyle bir tespit yapılabilir. Ancak bu gelişme payı hiçbir zaman % 25'i geçmemelidir.

3) Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenemez.

4) Aynı çatı altında birden fazla firmaya ait işyeri mevcut ise ve her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenmesi talep edildiğinde, makine ve tesisatın bina içinde birden fazla işyeri olduğu görüntüsünü vermesi, muhasebe ve işçi kayıtlarının farklı olmasına dikkat edilmesi gerekir.

5) Aynı firmanın farklı yerlerde işyerleri bulunduğu takdirde her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekir.

6) Komple sınai tesislerin bir bölümünün kiraya verilmesi halinde, kiralayan firmalara veya taşeron firmalara kapasite raporu düzenlenmez.[6]

[6] TOBB Kapasite Raporu Düzenleme Kitabı

IV. BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

4. Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgiler'dir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan ya da uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

Bağımlılık esasına dayalı çalıştırılan sigortalıların istihdam edilmesinde "tescil ve çalışma süreleri" ne dair kanuni düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıt dışı istihdama yönelinmesi nedeniyle, ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinde esasları ve aşamaları aşağıda gösterilen yöntem ile asgarî işçilik incelemesi yapılacaktır.

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

Yöntemin aşamalarını ise yöntemin esasını teşkil eden ve gerek duyulan tüm verilerin tespit edilmesi ve bilahare değerlendirmeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır.

4.1. İnceleme Yönteminin Esası

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinde asgarî işçilik incelemesi yapılırken, öncelikle işyerinde çalışanların hizmetlerinin fiilen ve kayden tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Çalışan bilgilerinin tespit edilmesinden sonra; çalıştırılan işçi sayıları, üretilen ayakkabı veya terlik sayıları, üretimde kullanılan deri, sentetik deri ve diğer girdi miktarları, tüketilen enerji miktarı, üretim bölümleri, üretim süreçleri, vardiya sayısı, çalışma saatleri, kapasite, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı ve/veya yapılan bildirimler, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

4.2. İncelemenin Aşamaları

Denetim süresi içerisinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle ayakkabı ve terlik imalatı işyerinde ikmal edilen işin yürütümü için ilgili idarelerde bulunan belgeler temin edilmeli, bilahare ayakkabı ve terlik imalatı işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu nedenle gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

4.2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerleri bağlı bulundukları oda haricinde herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna yasal bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu yüzden inceleme konusu işyerlerinde çalışan işçiler ile ilgili bilgi temini sınırlı olacaktır.

Diğer taraftan işyerlerinin ihale usulü ile ayakkabı ve terlik imalatı yapıldığı tespit edilmesi halinde ihale makamı ile yazışma yapılması gerekmektedir.

4.2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

• İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücret bilgileri,

• İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

• İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

• İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

• İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

• İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

• İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

• Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

4.2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması ya da Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

Söz konusu yerel denetimlerde işyerindeki üretim safhalarının yerinde gözlemi yapılarak;

• İşyerinde haftalık çalışma süresinin tespit edilmesi, vardiyalı çalışmanın olup olmadığının kontrol edilmesi,

• İşyerinde hangi makinelerle çalışma olduğunun tespit edilmesi, atıl makine olup olmadığının kontrol edilmesi,

• Saya kesiminin fason üretim şeklinde olup olmadığının, (fason üretim değilse) işyerinde yapılan kesimin elle, makineyle veya bilgisayarla yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi,

• Saya dikiminin fason üretim şeklinde olup olmadığının, (fason üretim değilse) işyerinde yapılan dikimin elle ve makineyle yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi,

• İşyerinde 5510 sayılı Kanunun 12'nci maddesinde belirtilen alt işveren uygulamasının olup olmadığının kontrol edilmesi, gerekmektedir.

Yerel denetim sonucu tespit edilen bilgilere "Yerel Denetim Tutanağı"nda (EK-2) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

4.2.4. Kapasite Kullanım Tutanağı Düzenlenmesi

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerleriyle asgarî işçilik incelemesinde göz önünde bulundurulmak üzere üç nüsha halinde "Kapasite Kullanım Tutanağı" (EK-3) düzenlenecek ve rapor ekine konulacaktır.

Kapasite kullanım tutanağının, denetimin yapıldığı gün itibariyle güncel bilgiler dikkate alınarak düzenlenmesi gereklidir.

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinde yapılacak yerel denetim sonucu, işyerinin faaliyet konusuna göre düzenlenecek kapasite kullanım tutanaklarında;

• İşyerinin gerçek veya tüzel kişi olan sahibinin adı-soyadı, unvanı, işyeri sicil numarası, işyerinin işlem gördüğü sigorta müdürlüğü,

• İşyerinin üretim faaliyetiyle ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler; marka tescil numarası, TSE belgesi, HACCP belgesi, İSO 9001-2000 belgesi, ustalık belgesi vb.,

• İşyerinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığı, Ayakkabı veya (varsa) Terlik Oda Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Oda Başkanlığı ve bu kuruluşlara ait kayıt bilgileri,

• İşyerinde yapılan üretimin cinsi, üretilen her bir mamulün günlük üretim kapasite miktarı (adet), gerçekleşen günlük fiili üretim miktarı (adet),

• İşyerinde kullanılan yakıt türü (elektrik, doğalgaz vb.), günlük yakıt sarf miktarı (kw, saat vb.),

• İşyerindeki makine durumu ve tam kapasite çalışma sonucu günlük üretim miktarları,

• İşyerinde çalıştırılan personellerin sayı, nitelik ve işyerindeki görevleriyle (tasarımcı, saya kesicisi, saya dikicisi, traşlayıcı, taban hazırlayıcısı, montaj ustası, kalite kontrol görevlisi, depo sorumlusu vs.) ilgili bilgiler,

• Ayakkabı ve terlik imalatı işyerinde ücretsiz çalışan kişilerin (şirket ortağı, işveren, işverenin çocuğu, eşi vb.) olup olmadığı, var olması halinde sayısal miktarlarına ait hususların bulunması gerekmektedir.

V. BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

5.1. Ayakkabı ve Terlik İmalatı İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

5.1.1.Tutulması Zorunlu Defterler

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü Kanunî	Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
İmalat Defteri	VUK. 203.Madde

5.1.2.Tutulması Zorunlu Belgeler

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	**Kanunî Zorunluluk Nedeni**
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.Mad./SSİY 112.Mad./İK.37.Mad.
İşçi Özlük Dosyaları (İş Sözleşmesi)	İş Kanunu 75.Madde
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. 109.Madde
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. 86.Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. 8. ve 11.Madde
Muhtasar Beyannameler	GVK. 84.Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu 62. Madde
Kapasite Raporları	Oda Muamelat Yönetmeliği,41. Madde/5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu 9. Madde

5.2. Ayakkabı ve Terlik İmalatı İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

5.2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı ve İncelenmesi

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/ işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" istenecektir.

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

5.2.1.1. Defterlerin İncelenmesi

Ayakkabı ve terlik imalatı işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri incelenecektir. Defterler incelenirken;

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

• Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

• İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

• Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

• Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

5.2.1.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerinin İncelenmesi

• Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5. maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

• İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

• İşyeri kayıt ve belgelerinden ayakkabı ve terlik imalatı işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

• Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

• İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

• Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 86/4'üncü maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

• Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

• İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

• Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

• Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

• Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler olduğu,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

VI. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, ayakkabı ve terlik imalatı işyerleri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

6.1. Ayakkabı ve Terlik İmalatı İşyerlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerinin Kurumumuza tescilinin 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştırmaya

başlama tarihi itibariyle 11'inci madde hükümleri doğrultusunda sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

6.2. Ayakkabı ve Terlik İmalatı İşyerlerinde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4'üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği gibi bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir.

Anılan Kanunun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4'üncü maddenin (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerinde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4'üncü ve 7'nci madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının öncelikli olarak ortaya konulması gerekmektedir.

6.2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi

Ayakkabı ve terlik imalat işyeri işvereni/işveren şirket ortakları; saya ustası, saya dikicisi, modelist vb. diğer unvanlarla da çalışsalar 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Bu görevi yapanlar ayakkabı ve terlik imalatı işyeri işvereni/ işveren şirket ortağı değil iseler bağımlılık esasına dayalı çalışmalarından dolayı 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

6.2.2. Çalışanların İşe Giriş-Çıkış Tarihlerinin Tespit Edilmesi

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinde çalıştırılan ve 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi (a) bendi kapsamında sigortalılık niteliğini haiz olduğu anlaşılan kişilerin işe giriş tarihlerinin tespitinde; gider

belgeleri ile diğer işyeri kayıt ve belgelerinde yazılı olan hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

6.3. Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

6.3.1. Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

Çalışma hayatında bir işçinin aylık ücret karşılığı çalışması mümkün olduğu gibi, günün belli saatlerinde saatlik olarak çalışması da mümkündür ve günlük hayatımızda da her zaman bu ve benzeri şekilde adlandırılan çalışma biçimlerine sıkça rastlanmaktadır.

Aylık ücret karşılığı çalışan personelin/işçilerin günde bir saat çalışması halinde dahi Kurumumuza tam gün bildirilmesi, bu çalışmanın bir aylık zaman dilimini kapsaması halinde ise; Kurumumuza da ay bazında 30 günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) bildirilmesi gereklidir. Esasen, aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının hesaplanmasında bir sorun bulunmamaktadır.

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinde değişik unvan ve görevlerde çalıştırılan sigortalıların görevlerinde çalıştırılan personellerden part-time, kısmi çalışma esasları dışında çalıştırılanların ayda "30 gün" üzerinden Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. Kısmi, part-time vb. şekilde çalıştırıldığı belirtilen işçilerin çalışma gün sayıları tespit edilirken; çalıştıkları işyerlerinin açılış-kapanış saatleri, çalışma süreleri, yaptıkları işin niteliği vb. unsurlar dikkate alınmalıdır.

6.3.2. Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

5510 sayılı Kanunun 80'inci maddesinde yasa koyucu sigorta primine tabi olan ve sigortalıların Kurumumuza bildirilecek günlük kazançlarının nasıl hesaplanacağını açıkça ortaya koymuştur. Sosyal

sigorta primi matrahı, Kurumca alınması gereken priminin miktarını belirlemek için temel alınan değerdir. Sigortalının kazancından anlaşılması gereken, sigortalının bir ay içerisinde sağlamış olduğu kazançlarından, sigorta primine esas kazanç tutarlarının hesaplanmasında tutara dahil edilen/edilmesi gereken ödemelerdir.

Sigortalıların belirli bir zaman ve miktar üzerinden ücret almamaları, sigortalıların prim ödemesi yapılacak ayın belli günlerinde çalışmaması, sigortalının prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmaması ve ücret almaması, sigortalının yüzde usulüne göre veya kara katılma ve komisyon ücreti karşılığı çalışması, sigortalının hem belirli bir zaman ve miktar üzerinden hem de belirli olmayan zaman ve miktar üzerinden ücret alması şeklinde çalışması olasıdır. Bu durumlardan her birine göre sigortalının günlük kazancının hesaplanması değişiklik arz edecektir.

Sigortalı, eğer prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmadığı gibi o günlerde ücret de almamışsa, bu durumda sigortalının prime esas günlük kazancı, sözü edilen aya ait ve prime esas kazanç tutarına tabi olacak nitelikteki kazançlar toplamının yine o ayda ücret aldığı veya hesaplanan çalışma gün sayısına bölünmesi sonucu çıkan meblağdır.

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinde gerek vasıflı ve gerekse de vasıfsız personel olarak çalışan kişiler için Kurumumuza bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarlarının tespitinde; yapılacak incelemeler sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin göz önünde bulundurulması ve İş Kanununa göre belirlenen ve "16" yaşından büyük işçiler için geçerli olan aylık/günlük asgarî ücret miktarı aylık/günlük miktarları dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Diğer taraftan ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinde belirli dönemlerde işyeri çalışanlarına ayakkabı veya terlik yardımı yapılmaktadır. Söz konusu yardımın 5510 sayılı Kanunun 80'inci maddesi kapsamında ayni olarak yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır.

Prime esas günlük kazancın hesaplanması;

Prime Esas Günlük Kazanç	=	Brüt Ücretler Toplamı (Sigorta Primine Tabi Olan Ödemeler) / Bir Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı (Prim Ödeme Gün Sayısı)

şeklinde formülüze edilebilir.

Sigortalının günlük kazancının bulunmasından sonra, günlük kazanç tutarı, sigortalının ay içindeki çalışma gün sayısıyla (prim ödeme gün sayısı) çarpılmak suretiyle, işverenin o ay içinde sigortalı için Kurumumuza bildireceği prime esas kazanç tutarı bulunacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken aylık prime esas kazanç tutarının hesaplanması;

Prime Esas Kazanç Günlük Tutarı X Aylık Çalışma Gün Sayısı = Aylık Prime Esas Kazanç Tutarı

şeklinde formülüze edilebilir.

Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancı, bir ay için prime esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle sınırlanmıştır.

Bu nedenle de sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılacaktır.

6.4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

6.4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara Ait Tespitler

Kayden tespit; işyeri kayıt ve belgeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından elde edilen belgelerden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş tarihi vb.) tespit edilmesidir.

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerleri asgarî işçilik incelemesi kapsamında, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin gerekse de çapraz inceleme yoluyla Kamu Kurumlarıyla Meslek Odalarından istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi anlamında sigortalı sayılmaları, yine anılan kanunun 86'ıncı maddesi gereği (4/a) sigortalısı olmaları nedeniyle hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Aslolan, ayakkabı ve terlik imalat işyeri ile çalışacak personel arasında yapılmış olan iş sözleşmesine istinaden adı geçen kişinin Kurum uygulamalarımız anlamında sigortalı sayılmasıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte ayakkabı ve terlik imalatı işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi:İ halinde hizmetlerinin iptali sağlanmalıdır.

Fiilen tespit ise; 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş tarihi gibi konularda tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde, işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

6.4.2.Asgarî İşçilik Uygulaması

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitinde; işyerinin kullanılabilir kapasitesi, fiili kapasitesi, işyerinin üretim yapısı, fiili üretim miktarı, kullanılan girdi miktarı, üretimde kullanılan enerji miktarı, meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü, emsal işletmelerin üretim ve personel durumları, işyerinde yapılan işlerin analizi gibi unsur ve yöntemler dikkate alınmalıdır.

Genel anlamda; yerel denetim ve işyeri kayıt/belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen hususlar ile inceleme sonucu elde edilen diğer bilgiler dikkate alınarak, inceleme dönemi aylarında Kurumumuza bildirilmesi gereken kişi ve çalışma gün sayılarının tespiti gerekmektedir. Kuruma bildirilmesi gereken kişi ve/veya çalışma gün sayılarının tespit edilen ücretlerle çarpılması sonucu işin yürütümü için gerekli SPEK tutarları tespit edilmeli, tespit edilen SPEK tutarlarından Kuruma bildirilen ile kayden ve/veya fiilen tespit edilen bildirimler düşüldükten sonra eksik bildirilen işçilik tutarı tespit edilmelidir.

6.4.2.1. İşyeri Kayıt ve Belgelerinden Tespit Edilen Bilgiler

Asgarî işçilik incelemesine alınan işyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu saptanan hususlar esas alınarak bildirimi gerekli en az işçilik miktarının tespitinin yapılması mümkündür.

Ancak işyerinde imalatı yapılan mamul için kullanılan girdi örneğin ortalama bir sığır derisinden kaç tane ayakkabı veya terliğin üretileceği, üretilen ayakkabı veya terliğin cins (ayakkabının 2 sayalı, 3 sayalı vs. olmasına göre), model (ayakkabının kadın ayakkabısı, erkek ayakkabısı, bot vs. olmasına göre) ve numarasına (35-40 numara, 39-45 numara vs olmasına göre) göre farklılık arz etmektedir. Bununla beraber işyerinde üretilen mamulün üretiminde kullanılan işçiliğin de üretilen ayakkabı veya terliğin cins (ayakkabının 2 sayalı, 3 sayalı vs. olmasına göre), model (ayakkabının kadın ayakkabısı, erkek ayakkabısı, bot vs. olmasına göre) ve numarasına (35-40 numara, 39-45 numara vs olmasına göre) göre farklılık arz etmektedir.

Bu sebeple; Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik yapılacak inceleme kapsamında işyeri kayıt ve belgeleri incelenirken; özellikle işyerinde yapılan üretim için kullanılan girdi ile üretim sonucu ortaya çıkan mamul miktarlarının eksiksiz olarak tespit edilmesi gereklidir. Bu bağlamda, ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinde üretilen mamulün niteliğine, kullanılan deri miktarı, ayakkabı başına fire miktarı, enjeksiyon taban yöntemi uygulanan işyerinin kaç adet ayakkabı veya terlik tabanı için kaç kg/ton kauçuk miktarlarının tam olarak tespit edildiği hususu göz önünde bulundurularak asgarî işçiliğin tespitine yönelik hesaplamalar yapılmalıdır.

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik hesaplama işlemi; işyerinde üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kullanılan girdilerin her birinin (deri, kauçuk, enerji vb.) birim üretim miktarının içerdiği işçilik tutarı göz önüne alınarak aylık fiili üretim durumuna göre yapılmalıdır.

İşyeri kayıtlarının incelenmesi sırasında, işyerinde çalıştırılan personellerin nitelik ve niceliklerinin tespitine yönelik olarak özellikle özlük dosyaları, ücret ödeme belgeleri, işe giriş bildirgeleri gibi belgelerden ücret, giriş tarihi, görevleri vb. bilgiler tespit edilmelidir. Yapılacak tespitler ışığında işyerinde çalıştırılan işçilerin nitelik (modelist, saya dikicisi, kesim ustası vb.) ve nicelikleriyle ilgili hususlar, asgarî işçiliğin tespitinde fiili üretim için gerekli çalışan sayısı ve ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde esas alınabilir.

6.4.2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik inceleme yöntemlerinden birisi de meslek veya kamu kuruluşlarından alınan bilgilerdir. Ancak ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinin bağlı bulundukları oda haricinde herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna yasal bildirim zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu yüzden inceleme konusu işyerlerinde çalışan işçiler ile ilgili bilgi temini sınırlı olacaktır. Diğer taraftan işyerlerinin ihale usulüyle ayakkabı ve terlik imalatı yapıldığı tespit edilmesi halinde ihale makamı ile yazışma yapılması gerekmektedir.

Müfettişler, yazışma yapmak suretiyle meslek veya kamu kuruluşlarından aldıkları bilgileri incelemelerinde esas kriter olarak kullanarak, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarını tespit edebilecekleri gibi; ilgili meslek veya kamu kuruluşları tarafından düzenlenmiş Kapasite Raporlarında yazılı bilgileri esas alarak da işin yürütümü için gerekli asgarî işçilik miktarını tespit edebilirler.

5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 12. maddesinde odanın görevleri arasında 26'ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak sayılmakta, 26'ncı madde ise "bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları" belirtilmektedir.

Sanayi odaları herhangi bir sektör ile ilgili kapasite raporu hazırlamadan önce konu hakkında inceleme, araştırma ve gözlemler yapmakta ve belirli kriterler ortaya koymaktadır. Bu kapsamda İstanbul Sanayi Odasının yönetim kurulunun kararı ile 3240 No'lu "ayakkabı sanayi"nde kapasite raporunun düzenlenmesi esnasında aşağıda belirtilen süreç ve kriterler belirlenmiştir.

Söz konusu karardaki kriterlere göre;

1- Saya Kesimi:

1 işçi el işçiliği ile 8 saatte 60 çift/saya ve astar keser.

1 işçi 1 pres ile 8 saatte 180 çift/saya ve astar keser

2- Saya Dikimi (Hazırlanması Dahil):

3 işçi (1 usta, 1 kalfa, 1 çırak) 1 saya dikiş makinesi ile 8 saatte 40 çift/saya diker.

3- Alt taban ve İç taban Kesimi (topuk köselesi, fort-bombe kesimi dahil):

1 işçi 1 pres ile 8 saatte 200 çift keser.

…

6- Saya'nın Kalıba Monte Edilmesi:

1 işçi 8 saatte 20 çift/saya monte eder.

…

10- Yapıştırma İşlemi:

1 işçi 8 saatte 100 çift/yapıştırma işlemi yapar.

…

12- Ökçe Hazırlanması ve Ayakkabıya Monte Edilmesi (Kadın Ayakkabılarında):

Ökçenin deri veya kösele ile kaplanması,

1 işçi 8 saatte 200 çift ökçe kaplar.

6.4.2.3. Emsal İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

Bilindiği üzere, aynı sektörde faaliyet gösteren ve aynı tür mal veya hizmet üretimi yapan işletmeler arasında üretim teknolojisi, girdi kullanım miktarı, üretim miktarı, çalışma şartları, personel sayısı, gibi konularda benzerlik ve denkliklerin bulunması mümkün olabilmektedir. Bu benzerliklerden yola çıkılarak Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespiti de mümkündür.

İnceleme konusu işyerindeki üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için yürütülen tüm çalışmalar anlamında nitelik olarak emsal özellikler taşıyan ve bu bağlamda, üretim kapasitesi ile fiili mal veya hizmet üretim miktarları bakımından aralarında orantılılık (denklik, eşitlik) bulunan işyerlerinden Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarlarının ve/veya işçi sayıları esas alınmak suretiyle, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarı tespit edilebilir.

Nitelik ve nicelik olarak emsal özellikleri taşıyan, daha açık bir ifadeyle; aynı çevrede bulunan, aynı cins mal veya hizmet üretimi yapan, makine ve araç-gereç sayıları bakımından denklik veya orantılılık bulunan, kullanılabilir kapasitesi ile kullanılan kapasitesi (fiili üretim miktarları) birbirine yakın veya orantılı olan işyerleri "emsal işletme" olarak tanımlanır.

İnceleme konusunu teşkil eden işyerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitine yönelik, emsal işletmelerle ilgili bilgilerin kullanılabilmesi öncelikle emsal işletmelerin doğru olarak belirlenmesine bağlıdır.

Emsal işletmelerin tespit edilmesi ciddi ve kapsamlı bir ön çalışma gerektirmektedir. Emsal işletmelerin, öncelikle prim belgelerini Kuruma sürekli ve düzenli veren, sigortalı sayılarında çokça azalıp çoğalma olmayan, işyerinde çalıştırılan sigortalılar için zorunlu haller (istirahatli kalma, işe giriş-çıkış vb.) dışında aylık tam gün çalışma bildirilen, yerel denetimlerde bildirimi yapılmamış sigortalısına rastlanılmayan işyerleri arasından seçilmesine dikkat edilecektir.

6.4.2.3.1. Emsal İşletmelerin Özellikleri

Emsal işletme tanımından yola çıkarak, benzer işletme olarak seçilecek işletmelerde aşağıda belirtilen hususların bir arada bulunması gerektiği söylenebilir.

a. İnceleme Konusu İşyeriyle Benzer İşletmelerin Aynı Çevrede Bulunması

Aynı cins mal veya hizmet üretimi yapmakla birlikte işletmelerin kurulu bulundukları yerler ekonomik, sosyal kalkınmışlık durumlarına göre farklılıklar arz edebilir. Emsal işletme olarak seçilen işyerlerinin, inceleme konusu işyeriyle aynı çevrede bulunması incelemenin sonuçlarının sağlıklı ve tutarlı olması bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle de, emsal işletmelerle inceleme konusu işyerinin aynı çevreden olmasına özen gösterilmeli; olanaklı olması halinde öncelikle aynı ilçede, yoksa aynı ilde benzer nitelikleri taşıyan işletmelerin var olup olmadığı araştırılmalıdır. Farklı illerde kurulu bulunan işyeri veya işyerlerinin emsal işletme olarak seçilmesi halinde, düzenlenecek raporda bu seçimde etkili olan nedenler mutlaka açıklanmalıdır.

b. İşyerlerinde Üretilen Mal veya Hizmetlerin Aynı Cins Olması

Emsal işletme olarak seçilen işyerlerinde üretilen mal veya hizmetlerin aynı cins olması gerekmektedir. İnceleme konusu işyerinde üretilen mal veya hizmet çeşitlerinden kısmen dahi farklı mal veya hizmet üreten işletmelerin benzer işletme olarak kabulü mümkün değildir.

c.İşyerleri Arasında Teknoloji ve Üretim Araç Sayılarının Denkliği

İşletmelerin kurumsal, kullanılabilir ve kullanılan kapasiteleri mal veya hizmet üretiminde kullanılan makine, araç ve gereçlerle doğru orantılıdır. Emsal işletme olarak seçilecek işyerleri makine, araç ve gereçler bakımından denk veya orantılı olmalıdır. İşyerlerinin sahip olduğu makine, araç ve gereçler arasındaki orantısızlıklar çalıştırılacak işçi sayısını da etkileyecektir.

İşletmelerin üretim araçlarının teknolojisi ile üretim yapısındaki farklılıklar, üretim sürecinde farklı sayıda kişi çalıştırılmasını ve bu kişilere de değişik ücret ödenmesi sonucunu doğurabilir. Açıklanan nedenlerle, emsal işletme olarak seçilecek işyerlerinin inceleme konusu işyeriyle üretim teknolojisi ve üretim araçları bakımından denkliğe sahip olmasına dikkat edilecektir.

d. Mal veya Hizmet Üretim Kapasiteleri ile Gerçekleşen Üretim Miktarları Arasındaki Denklik

İşletmelerin kullanılabilir kapasiteleri ile fiilen kullanılan kapasiteleri; işyerinde yapılan işin niteliği, işletmede kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü (kullanım alanı, makine, araç ve gereçler) ile doğrudan ilgilidir. İnceleme konusu işyeri ile emsal işletme olarak seçilecek işyerlerinin meslek kuruluşlarından onaylı kapasite raporlarında üretim kapasitesiyle ilgili hususlar karşılaştırılmalı, işyerlerinde yapılacak durum tespitlerinde kapasite raporlarında yazılı hususların doğruluğu teyit edilmelidir.

Bilindiği üzere, işletmeler çeşitli nedenlerden dolayı kullanılabilir kapasitelerinin tamamını, üretime kanalize edemeyebilmektedirler. Bir başka deyişle, işletmeler çoğu zaman atıl kapasite ile çalışmaktadırlar. Bundan dolayı da, emsal işletme seçimi yapılırken işyerlerinin kullanılabilir kapasitelerinin yanında kullanılan kapasitelerinin

(gerçekleşen üretim) mutlaka göz önüne alınması gerekmektedir. İşyerlerinin üretim kapasitesi anlamında denkliği, her zaman ve her işyeri için gerekli olan işçi sayısının, çalışma süresinin veya en az işçilik miktarının da denk olacağı anlamına gelmez. İşyerlerinin kurulu bulundukları yerler, özel üretim ayakkabı, ithalat-ihracat gibi durumlar kapasitesi ve gerçekleşen üretim denk olan işletmelerde farklı sayı, süre ve ücretle işçi çalıştırılmasını gerektirebilir.

Özetlenecek olunursa; mal veya hizmet üretim kapasiteleri ve gerçekleşen üretim miktarları birbirine denk olmayan veya oranlanamayan işyerleri, yapılacak incelemelerde doğru sonuçların alınmasını sağlamayacağından emsal işletme olarak seçilmemelidir. İnceleme konusu işyeriyle emsal işletme olarak seçilecek işyerlerinin kullanılan kapasitelerinin yanında mutlaka gerçekleşen üretimleri de dikkate alınmalıdır.

6.4.2.3.2. Emsal İşletmelerle İlgili İncelemeler ve Edinilen Bilgilerin Değerlendirilmesi

Emsal işletme seçimi yapılırken, Kuruma tescilli işyeri dosyaları ayrıntılı olarak incelendikten sonra seçilen işyerleriyle inceleme konusu işyerinin kapasite raporları temin edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen hususlar ile kapasite raporundaki bilgiler karşılaştırılmalı, inceleme konusu işyeri ve emsal işletme olarak seçilen işyerlerinde ayrı ayrı durum tespitleri yapılmalıdır. İşyeri dosyalarındaki bilgileri ile işyerlerinin fiili çalışma durumları ve üretim kapasiteleri hakkında sahip olunan bilgiler tek başına asgarî işçilik incelemesi için yeterli değildir. Bunların yanında, emsal işletme olarak seçilen işyerlerinin fiili mal veya hizmet üretim durumlarının da saptanması gerekmektedir. Bu nedenle de, asgarî işçilik miktarının tespitinde esas alınan üretimde kullanılan girdi miktarları ile çıktı miktarlarının tespitine yönelik olarak emsal işletme olarak seçilen işyerinin kayıt ve belgelerinin de incelenmesi gerekmektedir.

Emsal işletme olarak seçilen işyerlerinin kayıt ve belgelerinin inceleme dönemi, denetim konusu işyerinin dönemiyle paralel olmalıdır. Hem inceleme konusu işyerinden hem de emsal işletme olarak seçilen işyerlerinden Kuruma yapılan bildirimler birbiriyle karşılaştırılmalıdır. Bunun yanı sıra Kuruma yapılan bildirimler işyerlerinin gerçekleşen üretim miktarları ve girdi kullanım miktarlarıyla da ayrıca karşılaştırılmalıdır.

Buna göre, inceleme konusu işyerinden aynı dönemde yapılan bildirimler de göz önünde bulundurularak emsal işletme olarak seçilen işyerlerinden inceleme dönemi aylarında Kuruma yapılan bildirimlerden;

a) Prime esas en az kazançlar toplamı,

b) İnceleme dönemi aylarındaki en az işçi sayısı ve 5510 sayılı Kanuna (veya 506 sayılı Kanuna) göre belirlenen asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu gereği 16 yaşından büyük işçiler için saptanan asgarî günlük kazancın 30 günlük tutarı,

kıstaslarından uygun olanı gerekçesi de belirtilmek suretiyle Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitinde dikkate alınacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespiti sırasında, eksik bildirim olduğu tespit edilen inceleme ayları için yukarıda belirtilen kıstaslardan uygun olanı kullanılabilir. Hesaplama işlemi sırasında, mevsimlik işlerde, zorunlu nedenlerle çalışmanın daraldığı aylar için yapılacak tespitler çalışmanın genişlediği, çalışmanın genişlediği aylar için yapılacak tespitler çalışmanın daraldığı aylar için uygulanmayacaktır. Bir başka deyişle, inceleme konusu işyeriyle emsal işletmelerdeki çalışmanın mevsimsel dalgalanma durumları dikkate alınacaktır.

6.4.2.4. Yerel Denetim, Kapasite Kullanım Tutanaklarına Göre Saptama (Yerel Denetim Nitelik-Nicelik Tespit Tutanakları)

İşyeri yerel denetim ve kapasite kullanım tutanakları (nitelik-nicelik tespit tutanakları), işyerinin fiili durumunu yansıttığından, işin yürütümü için gerekli olan en az işçi sayısının, sigortalılara ödenen ücretlerin ve çalışma süresinin (prim ödeme gün sayısının) saptanmasında kabul edilmesi gereken belgelerdir.

Bahse konu tutanakların yapılan asgarî işçilik incelemesinde esas alınabilmesi, öncelikle tutanakların rehberde belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Bunun yanında, tutanağın düzenlendiği günün kapasite değerlerinin (kullanılabilir kapasite, fiilen gerçekleşen kapasite, atıl kapasite vb.) inceleme yapılan dönem aylarındaki değerlerle orantılı veya denk olması, yine üretimde ana girdi olarak kullanılan değerlerin (deri, kauçuk gibi) dışındaki girdilerle (enerji gibi) orantılı veya denk olmasına bağlıdır. Bu hususları bir arada içermeyen tutanaklar, doğru bilgi edinilmesini sağlamayabileceğinden, asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmaları uygun değildir.

Ancak, işyerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında düzenlenen durum tespiti ve kapasite kullanım tutanaklarının inceleme dönemindeki kapasite, teknoloji, fiili üretim, gibi hususlarla ilgili bilgileri içermesi durumunda bu tutanakların işin yürütümü için gerekli işçilik miktarının tespitinde kullanılması mümkündür.

Yine, mevsimlik işlerde, çalışmanın daraldığı sürede düzenlenmiş tutanaklar, çalışmanın genişletildiği dönem için kullanılamayacağı gibi, çalışmanın yoğun olduğu (genişletildiği) sürede tanzim edilmiş tutanaklarda çalışmanın daraltıldığı süreye yapılacak işlemlerde uygulanmaması gerekmektedir.

İşyerinde yapılan tespitler sonucu birden fazla tutanak düzenlenmiş ise; kapasite, fiili üretim ve teknoloji uygunluğu bulunan

ve incelenen aya en yakın düzenleme gününü taşıyan tutanak dikkate alınacaktır. İncelenen aya göre sonraki bir tarihi taşıyan tutanağın uygulanması gerektiğinde, 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla asgarî ücret dikkate alınacaktır.

İncelenen ayda birden çok düzenlenmiş tutanak varsa, işçi sayısının fazla olduğu tutanak uygulanacaktır.

İşin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarı, tutanaklardan saptanan

a) İşyerinde çalıştırılan gün işçi sayısı ile,

b) Ödenen en düşük günlük kazancın,

çarpılması sonucu bulunacak tutar, bir gün için gerekli olan en az işçilik miktarı olarak kabul edilecektir. Şu kadarki; en düşük günlük kazancın 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla İş Yasasına göre saptanan asgarî ücretten az olması durumunda, asgarî ücret esas alınacaktır.

6.4.2.5. Diğer Bilgilerin Esas Alınması

Ayakkabı ve terlik imalat işyerlerinde işin yürütümü için gerekli işçiliğin tespitine yönelik yukarıda açıklanan yöntemlerin dışında Kurul Başkanlığınca onaylanmak kaydıyla başka yöntemlerin de uygulanması mümkündür.

VII. BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

7.1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Ayakkabı ve terlik imalatı işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

7.2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

• İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

• İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren/işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

• Ayakkabı ve terlik imalat işyerindeki faaliyetin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

• İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise 30 tam gün olarak dikkate alınacaktır.

• İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

• İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

• Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

• İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86'ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

• İşyerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve tabi olduğu özel mevzuat yönüyle işlem yapılmasını gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

• Ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinde üretilen ayakkabı ve terlik perakendecilere sevki için araç çalıştırılması halinde öz mal

araç sayıları ve bilgileri tespit edilmeli, araçların kiralama suretiyle çalıştırılması durumunda asgarî işçilik tutarının hesaplanmasında göz önünde bulundurulmalıdır.

• Ayakkabı ve terlik imalatı işyerlerinde ayakkabı ve terlik haricinde deriden yapılan bavul, çanta cüzdan, kemer vb. ürün üretiminin yapıldığının tespiti durumunda, bununla ilgili hususlar ayrıca tespit edilmeli, asgarî işçilik yönünde değerlendirme yapılırken bu husus da göz önünde bulundurulmalıdır.

EKLER

EK-1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ

1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası	:	
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8	İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9	İşyeri Hakkında Varsa;		
	Sigortalı Sayısı					Adedi	Konusu
	Asgari Ücret				Yakınma		
	Azami Ücret				İhbar		
					Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK-1

19	**Diğer Bilgiler;**

.....

Müfettiş

EK-2/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz..... sicil sayılı ....adresinde kurulu ……..…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak, bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Telefon :
…….

…….
Müfettiş

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** (BBKMY 18. maddesine binaen ilgili Belediye tarafından şehiriçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi öngörülen),İlgili İdarelerde bulunan form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler,
Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri,
9. Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri (KYTZKFKSHK 1. Madde),
10. **(X)** Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (TTKBY 4. Madde)
11. **(X)** Servis Güzergah İzin Belgeleri.
12. **(X)** Sürücü Belgeleri (KTY 60. Madde, KTFMYEY 6. Madde, OSAHY 8. Madde)
13. **(X)** (varsa) İhale Konusu Yolcu Taşıma İşleri için İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Hakedişler(KİK 5.ve 12.Madde),
14. ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi **"……"** dır.

DOLDURULACAK SÜRE

EK-2/B

SGK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz..... sicil sayılı ....adresinde kurulu ……. işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……
Müfettiş

Telefon :
……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. (BBKMY 18. maddesine binaen ilgili Belediye tarafından şehiriçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi öngörülen),İlgili İdarelerde bulunan form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler,
☐ Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
☐ Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
☐ Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
☐ Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
☐ Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
☐ Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
☐ Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri,
9. ☐ Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri (KYTZKFKSHK 1. Madde),
10. ☐ Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (TTKBY 4. Madde)
11. ☐ Servis Güzergah İzin Belgeleri,
12. ☐ Sürücü Belgeleri (KTY 60. Madde, KTFMYEY 6. Madde, OSAHY 8. Madde)
13. ☐ (varsa) İhale Konusu Yolcu Taşıma İşleri için İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Hakedişler(KİK 5.ve 12.Madde),
14. ☐……

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere ..... adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

ÖRNEK SÜRÜM

EK-3/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..	……..
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** (BBKMY 18. maddesine binaen ilgili Belediye tarafından şehiriçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi öngörülen),İlgili İdarelerde bulunan form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler,
   Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
   Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
   Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
   Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
   Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
   Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
   Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri,
   Servis Güzergah İzin Belgeleri.
9. **(X)** Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri (KYTZKFKSHK 1. Madde),
10. **(X)** Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (TTKBY 4. Madde)
11. **(X)** Servis Güzergah İzin Belgeleri,
12. **(X)** Sürücü Belgeleri (KTY 60. Madde, KTFMYEY 6. Madde, OSAHY 8. Madde)
13. **(X)** (varsa) İhale Konusu Yolcu Taşıma İşleri için İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Hakedişler(KİK 5.ve 12.Madde),
14. ……..

İMZALANDIKTAN SONRA İADESİ ZORUNLUDUR

EK-3/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..
İşveren/İşveren Vekili

……..
Müfettiş

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. (BBKMY 18. maddesine binaen ilgili Belediye tarafından şehiriçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi öngörülen),İlgili İdarelerde bulunan form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler,
☐ Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
☐ Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
☐ Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
☐ Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
☐ Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
☐ Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
☐ Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri,
☐ Servis Güzergah İzin Belgeleri.
9. ☐ (Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri (KYTZKFKSHK 1. Madde),
10. ☐ Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (TTKBY 4. Madde)
11. ☐ Servis Güzergah İzin Belgeleri,
12. ☐ Sürücü Belgeleri (KTY 60. Madde, KTFMYEY 6. Madde, OSAHY 8. Madde)
13. ☐ (varsa) İhale Konusu Yolcu Taşıma İşleri için İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Hakedişler(KİK 5.ve 12.Madde),
14. ☐……

ÖRNEK SÜREÇ

EK-4/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :…….

……..... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……...adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Başkanlığınıza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

GÖNDERILECEK SURET

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
2) Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
3) Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
4) Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
5) Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
6) Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
7) Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri.

EK-4/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……

KONU :……

……..... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……..adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Başkanlığınıza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …… dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) ☐ Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
2) ☐ Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
3) ☐ Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
4) ☐ Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
5) ☐ Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
6) ☐ Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
7) ☐ Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri.

KALACAK SURET

EK-5

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :…….

…….. VALİLİĞİNE
(İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …… ……....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili Yönetmelik(Karayolları Trafik Yönetmeliği, Karayolları Taşıma Yönetmeliği, Okul Servis Araçları Yönetmeliği v.b.), Yönerge ve Genelgeler gereği emniyet müdürlüğünüzde dosyalanan Servis Güzergâh İzin Belgeleri ve Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …….……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde ……..…… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

EK-6

ÇALIŞAN BİLGİLERİ TABLOSU												
	ÇALIŞANLARIN						İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE			TESPİTİ YAPILAN		
	Sigorta yada TC Kimlik No	Adı Soyadı	Durumu (1)	Görevi (2)	Çalışma Durumu (3)	Belge Tarih Nosu	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	Ücreti	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	İşe Giriş Bildirgesi İntikal Tarihi
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
(1) Çalışanların Durumu Sütununa (Şirket Ortağı, Bağımlı Çalışan) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												
(2) Çalışanların Görevi Sütununa (Uzman Doktor, Pratisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Büro Personeli..vb) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												
(3) Çalışma Durumu Sütununa (Tam Süreli, Part-Time) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												

EK-7

BİLGİ ANAHTARI

		Ruhsat	İşletme İzin Belgesi	Sözleşme	Uygunluk Belgesi	Personel Çalışma İzin Belgeleri	Personel Sözleşmeleri ve İlgili Evraklar	Araç Günlük Servis Kağıtları	Araç Sicil Dosyası
1	İşyeri Unvanı	√	√	√	√				√
2	İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı	√	√	√	√				√
3	Şirket Ortağı Kimlik Bilgileri								√
4	Şirket Ortağı Adres Bilgileri								√
5	İşyeri Adresi			√					√
6	İşyeri Telefonu			√					√
7	İşyeri Yasa Kapsamına Alınması	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Hizmet Bilgileri					√		√	√
9	Çalışanın Adı Soyadı					√	√	√	√
10	Çalışan Kimlik Bilgileri					√	√		√
11	Çalışan Adres/Telefon Bilgileri					√	√		√
12	Çalışanların İşe Başlama Tarihi					√	√	√	√
13	Çalışanların İşten Çıkış Tarihi					√	√	√	√
14	Sigortalı Çalışma Süresi	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Ücret Bilgileri					√	√		√